

종합감사



－ 2019년 내부 종합감사 －

처 분 요 구 서

2019. 12.



감 사 위 원 회

부산항만공사 감사위원회

개 선

[종감 19-05]

제 목 항만시설사용료(건물 등) 산출방법 적용 부적정
소 관 부 서 운영본부(항만산업부)
내 용

부산항만공사(이하 “공사”라 한다)는 「항만공사법」 제4조 제3항, 제29조, 「항만공사법 시행령」 제12조 내지 제14조 및 「항만공사법 시행규칙」 제9조, 「항만공사가 징수하는 사용료 및 임대료의 세부 구분 등에 관한 규정」(해양수산부 고시)에 따라

공사 관할 구역내의 항만시설 사용료 징수 등에 관한 사항을 정한 「부산항만공사의 항만시설 사용료에 관한 규정」(이하 “자체 규정”이라 한다.)을 운영하고 있다.

「항만공사법」 제29조의 규정에 따르면 항만시설을 사용하고자 하는 자는 「항만공사법 시행규칙」 제9조에 따라 공사 사장에게 신청하여야 하며, 사장은 당해 항만시설의 공공성을 저해하지 않는 범위 내에서 3년 이내의 기간을 정하여 승낙하도록 되어 있다.

한편, 공사는 항만시설 사용승낙에 따른 사용료 산출시 자체 규정 제3조 제3항에 따라 「국유재산법 시행령」 제29조를 준용하여 사용료를 산정·부과하고 있다.

사용료 산출근거인 「국유재산법 시행령」 제29조 제2항에 따르면 해당 재산가액은 토지, 주택 그리고 그 외의 재산으로 정하여 산출하도록 되어 있고

그 외의 재산의 경우, 「지방세법」 제4조 제2항에 따른 시가표준액을 적용하고 해당 시가표준액이 없는 경우에는 하나의 감정평가업자의 평가액을 적용하도록 되어 있다.

현재, 운영본부 내 항만운영실, 항만산업부, 신항사업소, 감천사업소(이하 ‘관련 부서’라 한다.)에서는 관할 항내 항만시설 중 토지와 주택이 아닌 [표1] 건축물 등을 대상으로 항만시설 사용 승낙중에 있고, 사용료는 자체 규정을 준용하여 산출·부과하고 있다.

[표1] 항별 항만시설 사용승낙 현황(건축물)

구분	북항	감천항
대상 시설물*	○○○○상사 외 000건	○○물류 외 0건

* (기준년도) 2018, 2019년도 항만시설 사용승낙 업체 기준(누적치)

그런데, 관련부서에서는 그 외의 재산의 항만시설 사용료 산출을 「국유재산법 시행령」 제29조 제2항 제3호에 따라 「지방세법」 제4조 제2항에 따른 시가표준액을 적용하여 산출하여야 함에도

위와 같이 일부 대상시설에 대해서는 감정평가액을 적용하여 사용료를 산출하여 부과중인 것이 금번 자체 종합감사 시 확인되었다.

「국유재산법 시행령」 제29조 제2항 제3호의 규정 준용이 어떠한 이유 등으로 적용에 어려움이 있다고 한다면,

관련부서간 회의 등을 통해 공사 현실에 맞는 의견을 도출하여 주무부처인 해양수산부에 신고하여 자체 규정을 개정하는 등의 적극적인 노력이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

운영본부(항만산업부장)는

사용료 산출 근거 규정인 「부산항만공사의 항만시설 사용료에 관한 규정」을 현실에 맞게 개정하거나, 「국유재산법 시행령」 제29조 제2항 제3호를 철저히 준용하시기 바랍니다.(개선)